

刑法
No.399

R2-8

(配点: 4)

月	日
月	日

公務執行妨害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、市役所の生活保護係職員乙による生活保護に関する説明に不満を抱き、同人に罵声を浴びせながら抗議するとともに、丸めたパンフレットを同人の顔面付近に2、3回突き付け、そのうち1回はパンフレットの先端が同人の顎に触れ、さらに、約2回にわたり、乙が座っている椅子を両手で持って椅子の前脚を床から持ち上げては落とすことによりその身体を揺さぶった。甲の行為は、公務執行妨害罪という「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
- イ. 甲は、警察官乙らが搜索差押許可状に基づき甲方の搜索に来た際、乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前に、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊した。甲の行為は、公務執行妨害罪という「暴行」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
- ウ. 窃盗犯人甲は、その窃盗行為を目撃した制服警察官乙から追跡されている途中で、逮捕を免れるため、同人に対し、その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて抵抗し、そのまま逃走した。甲には事後強盗罪のみが成立し、公務執行妨害罪は成立しない。
- エ. 甲は、日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に、同人の顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
- オ. 甲は、税務調査を免れるため、同調査のため甲方に来た所轄税務署職員乙の顔面を殴った。その際、乙は、規則により調査時に携帯が義務付けられている検査章を携帯していなかったが、甲がその呈示を求めることはなかった。乙に規則違反があった以上、乙の調査は職務の権限外の行為であり、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

№399	公務執行妨害罪						正答率
R2-8	正解	ア 2	イ 1	ウ 2	エ 1	オ 2	37%

ア 誤っている

最判平元3.9は、丸めたパンフレットを相手方の顔面付近に突きつけてその先端をあごに触れさせ、相手方の座っているいすを揺さぶった行為及び相手方がいすから立ち上がるのを阻止するためその手首を握った行為は、「被告人らが罵声を浴びせながら一方的に抗議する過程でなされたものであることをも考慮すれば、いずれも公務執行妨害罪にいう暴行に当たる」としている。

イ 正しい ★

公務執行妨害罪(95条1項)の「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいう(最判昭37.1.23)ところ、本記述では、甲が、居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊した行為は、警察官乙らが搜索差押許可状に基づき甲方の搜索に来た際、乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前になされているので、乙の身体に対する不法な攻撃があったとはいえない(この点、逮捕の現場で証拠物として適法に差押えたうえ、整理のため同所に置いた覚醒剤注射液入りアンプル30本を足で踏付けた事案について、公務執行妨害罪の成立を認めた最決昭34.8.27とは事案が異なる。)。よって、甲の行為は、公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらず、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

ウ 誤っている

公務執行妨害罪(95条1項)の手段である暴行・脅迫は、本罪に吸収されて別罪を構成しないが、暴行・脅迫を超えた結果が発生した場合(傷害、殺人、強盗等)には別罪が成立し、公務執行妨害罪と観念的競合(54条1項前段)となる。したがって、本記述の甲には公務執行妨害罪と事後強盗罪が成立し、観念的競合となる。

エ 正しい

公務執行妨害罪(95条1項)の客体である「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」とされている(7条1項)。最判昭27.12.25によれば、外国の公務員は、「公務員」には含まれない。したがって、日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に、同人の顔面を殴ったとしても、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

オ 誤っている

最判昭27.3.28は、公務執行妨害罪が成立するとしている。その理由として、判例は、帳簿書類その他の物件を検査するときは、検査章を携帯しなければならないとする旧所得税法施行規則63条〔現：国税通則法74条の13〕は、「単なる訓示規定と解すべきではなく、殊に相手方が検査章の呈示を求めたのに対し、収税官吏が之を携帯せず又は携帯するも呈示しなかつた場合には、相手方はその検査を拒む正当の理由があるものと認むべきである。しかし、さればといつて、……所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が所得調査のため……物件を検査するにあたって、検査章を携帯していなかつたとしても、その一事を以て、右収税官吏の検査行為を公務の執行でないということはできない」ということを挙げている。